

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKI RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber : <i>JUARA KARYA</i>	Hari/Tgl : <i>19-12-2001</i>	Hlm/Kol : <i>2-6</i>
Subjek : <i>KRIMINALISASI - PELANGGARAN ETIKA - DIRUT PLN</i>		Bidang : <i>13</i>

Pelanggaran Etika dan Kriminalisasi KPK

Oleh Rudi Rais

Harapan menguatnya institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama setelah dilantiknya ketua dan pimpinan KPK yang baru, diharapkan membuat KPK tidak lagi melakukan pelanggaran etika. Hal ini terkait dengan pengaduan yang dilakukan pengacara mantan Dirut PLN Eddie Widiono, Maqdir Ismail tentang dugaan pelanggaran etika oleh sejumlah pejabat di KPK. Mereka, mulai dari Deputy Penindakan Ade Rahardja, Direktur Penyelidikan Iswan Helmi, penyidik dan penuntut umum dituding telah melakukan kriminalisasi terhadap Eddie Widiono. Eddie saat ini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, karena didakwa menerima suap dan merugikan negara sebesar Rp 46 miliar dalam proyek pengadaan Costumer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Dalam pengaduannya kepada Ketua KPK, Maqdir menyebutkan bahwa kliennya telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian kerugian negara dicari-carikan dasar

pembenarannya. Tuduhan Maqdir didasarkan kepada fakta bahwa Eddie ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Desember 2009, namun Deputy Penindakan

KPK baru mengirimkan surat kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada tanggal 3 Maret 2010. Sementara BPKP menyerahkan penghitungan kerugian negara pada 26 Februari 2011. Artinya, ada waktu lebih dari satu tahun setelah menjadi tersangka baru diperoleh angka kerugian negara. Karenanya, Maqdir menyebut Eddie Widiono "dipilih untuk ditebang". Apa yang dialami Eddie Widiono mengingatkan kita pada praktik-praktik penyelidikan dan penyidikan oleh polisi di masa lalu yang menangkap seorang tersangka terlebih dahulu dan kemudian dicari alat buktinya. Tak jarang untuk mendapatkan alat bukti, polisi melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Karena itu, kemudian muncul kasus pengadilan sesat seperti pada "Sengkon dan Karta". Kebetulan Deputy Penindakan mempunyai latar belakang kepolisian.

Kalau benar apa yang di-

sampaikan oleh Maqdir yang *nota bene* seorang pengacara dengan reputasi sangat baik - tentu kondisinya sangat memprihatinkan. Kasus ini menyadarkan kita bahwa di tengah berbagai dukungan dan ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap KPK untuk memberantas korupsi,

si, lembaga ini rawan terhadap berbagai penyimpangan. Oleh karena itu, lembaga ini harus terus dikawal. Sebab, dengan kewenangannya yang super, maka bila terjadi pelanggaran, dampaknya juga akan super pula. Momentum pembenahan bagi pimpinan KPK yang baru - sebagai lembaga *ad hoc* yang kehadirannya dibutuhkan karena lemahnya kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan - KPK menghadapi dilema, utamanya untuk tenaga penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sampai saat ini, tenaga KPK untuk bidang tersebut masih menggunakan tenaga yang dipasok dari kepolisian dan kejaksaan. Sebab, undang-undang memang mengatur untuk bidang penyelidikan dan penuntutan berada dalam kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Padahal,

4
22049

SUMBER:

HARI/TGL.:

HALM/KOL.:

BID:

di kedua bidang inilah sangat rawan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Jual-beli kasus adalah bahasa yang menjadi kosa kata umum manakala kita berurusan dengan kedua lembaga tersebut. Hampir dapat dipastikan watak dasar mereka yang ditempatkan di KPK tidak berbeda jauh dari induk organisasinya, karena kultur yang telah begitu kuat melembaga. Seperti tercermin dari survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional (TI), lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan lembaga terkorup. Pada tahun 2010 kepolisian menempati peringkat pertama, sementara kejaksaan dan pengadilan di tempat ketiga. Pada tahun 2011, hasilnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, posisinya mulai membaik, kepolisian di peringkat ketiga dan kejaksaan di peringkat keempat.

Soal ini harus mendapat perhatian serius dari para pimpinan KPK yang baru di bawah kepemimpinan Abraham Samad. Selama ini KPK hanya bisa menerima begitu saja tenaga yang dipasok oleh kepolisian maupun kejaksaan.

Walaupun dilakukan tes, namun pilihannya tidak banyak. KPK hanya bisa mengembalikan ke induk organisasinya manakala didapati penyimpangan maupun pelanggaran etika, seperti yang baru-baru ini terjadi pada Kompol RBS yang diduga mempunyai hubungan asmara dengan anggota DPR Angelina Sondakh.

Masalah sumber daya manusia (SDM) yang sudah *polluted* ini sangat penting untuk diminimalisasi dampaknya, manakala pimpinan KPK yang baru ingin menjadikan KPK sebagai lembaga yang kredibel dan efektif dalam memberantas korupsi. KPK harus menjadi lembaga yang kuat dan memenuhi harapan masyarakat dalam memberantas korupsi yang telah merasuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat kita. Jangan sampai lembaga ini disusupi kepentingan lain yang melenceng dari semangat awal pembentukannya. Sangat berbahaya bila kepercayaan publik yang tinggi justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk berlingkungan sambil menjalankan agenda terselubung mereka. Masyarakat bisa frustrasi dan mengalami krisis kepercayaan terhadap semua lembaga pemerintahan.

Kembali ke kasus Eddie Widiono dan kemungkinan kasus lain yang serupa, maka peran pengadilan Tipikor yang menjadi muara semuanya menjadi penting. Lembaga ini harus dikontrol agar tidak menjadi pembenar lolosnya para koruptor dengan pemberian vonis ringan atau bebas murni. Namun, sebaliknya, para majelis hakim Tipikor juga harus berani mengoreksi, manakala mendapati para penyidik dan penuntut dari KPK, melakukan kriminalisasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu. ***

Penulis adalah praktisi dan pemerhati hukum.